

**ZMLUVA
O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO
A REŠTAURAČNÉHO ODPADU**

**I.
Zmluvné strany**

Spracovateľ: COR Waste, s.r.o.
Adresa: Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: Ing. Gabriela Kubačková, konateľ
Telefón: +421 903 770 167
Bankové spojenie: VUB Banka, SK65 0200 0000 0034 2993 5558
IČO: 47 323 493
DIČ: 2023885512
Kontakt: corwaste.dk@gmail.com, +421 948 906 608
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: s.r.o., vložka č.: 63597/L

(ďalej ako "Spracovateľ")

a

Objednávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa: Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
Prevádzka: SOŠ Polytechnická – školská jedáleň
Zastúpený: Ing. Adriana Bellová
Bankové spojenie: SK90 8180 0000 0070 0048 3999
IČO: 00 891 479
IČ DPH: SK 2020424329
Kontaktná osoba: Miroslava Bíziková – vedúca šk. jedálne
Telefón: +421 905 754 413

(ďalej ako "Objednávateľ")

uzatvárajú túto Zmluvu v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka - Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

II. Doba platnosti a predmet zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu **určitú 2 roky**, s platnosťou a účinnosťou od **1.1.2026** do **31.12.2027**

Predmetom zmluvy je:

- Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. č. **20 01 08** (vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 a odvodených produktov určených na ľudskú spotrebu)
- Odber jedlých olejov a tukov kat. č. **20 01 25** (vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 a odvodených produktov určených na ľudskú spotrebu)

Kategórie odpadov sú klasifikované podľa katalógu odpadov zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zákonov a v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. 10. 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorými sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).

Ďalej:

„**Kuchynský odpad**“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

„Kuchynský odpad“ sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 **zakazuje použiť** na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat.

1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len BRKO) kat. č. 20 01 08 - vedľajší živočíšny produkt (ďalej len VŽP) kategórie 3 patria:
 - nespracované zostatky surovín, neskonsumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, syry, starý chlieb, potraviny po záručnej dobe a pod.
 - použité separované potravinárske oleje a tuky živočíšneho a rastlinného pôvodu kat. č. 20 01 25
2. Odber BRKO - VŽP sa zaznamená na tlačive, tzv. Zbernom liste na odber VŽP.

III.

Povinnosti zmluvných strán

1. Spracovateľ sa zaväzuje odoberať od objednávateľa BRKO - VŽP a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.
2. Spracovateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, kategória 3 – čl. 10 písm. p) Nariadenia (ES) č. 1069/2009 "kuchynský odpad" v zmysle rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR úradné číslo **COMP-DK31SK**.
3. Spracovateľ vystaví Zberný list na VŽP ku každému odberu BRKO - VŽP a to v dvoch výtlačkoch, pričom jeden sprevádza BRKO - VŽP pri preprave až k príjemcovi, ktorý ho potvrdí a uschová. Druhý výtlačok Zberného listu potvrdzuje a uschováva objednávateľ ako prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia a spracovateľ ako prepravca VŽP. Zberný list je potrebné uchovávať po dobu min. 2 rokov a zabezpečiť tak princíp výsledovateľnosti v zmysle platnej legislatívy.
4. Spracovateľ odoberie iba BRKO - VŽP príslušnej kategórie, a to z miesta odberu - prevádzok objednávateľa podľa vopred dohodnutého harmonogramu, **minimálne 1x za týždeň** podľa pokynov MŽP, RR SROV a RÚVZ.
5. Objednávateľ zbiera príslušnú kategóriu BRKO - VŽP uvedenú v čl. II oddelene od ostatných odpadov a bez obalov alebo ich častí (papier, plasty, kovy, sklo) a to do nádob dodaných spracovateľom.
6. Ak objednávateľ používa na zber BRKO - VŽP nádoby spracovateľa, ich odber mu spracovateľ zabezpečuje formou výmeny plných za prázdne, čistenie zberných nádob zabezpečí spracovateľ.
7. Pri prevzatí zbernej nádoby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť spracovateľovi jednorazovú kauciu vo výške **15,00€ s DPH/1ks**. Daná kaucia je využitá aj v prípade škody na nádobách, ich straty či odcudzenia. Objednávateľ sa zaväzuje používať zberné nádoby spracovateľa zodpovedne. Pri prevzatí zbernej nádoby je dodávateľovi vystavený preberací protokol.
8. V prípade skončenia zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť všetky poskytnuté zberné nádoby spracovateľovi.
9. Nádoby na BRKO - VŽP musia mať označenie "Materiál kategórie 3 - určené na ľudskú spotrebu" a číslo nádoby. Riadne označenie nádob zabezpečí spracovateľ.
10. Nádoby pripravené na odber musia byť úplne uzavreté krytmi dodanými spracovateľom.
11. Objednávateľ je povinný triediť BRKO – VŽP (kat. č. 20 01 08) a jedlé oleje a tuky (kat. č. 20 01 25) do osobitných zberných nádob, každé osobitne. Spracovateľ zabezpečí nádobu na BRKO (VŽP) a zvlášť nádobu na jedlé rastlinné oleje a tuky.

12. V prípade, ak objednávateľ nedodrží triedenie odpadu na BRKO – VŽP (kat. č. 20 01 08) a jedlé oleje a tuky (kat. č. 20 01 25) a ostatné odpady, napr. obaly, papierové servítky, kovové, plastové, gumené častice a častice zo skla, drevnaté časti plodov, chemikálie, veľké kosti, a pod. a spôsobí tým škodu spracovateľovi, budú mu fakturované náklady na odstránenie vzniknutých škôd.
13. Dodávateľ sa zaväzuje, že v zberných nádobách určených na jedlé oleje a tuky (kat. č. 20 01 25) bude zhromažďovať výhradne a len použitý fritovací a potravinársky olej, ktorý nebude obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné odpadové materiály, zvyšky jedál a vodu. Obsah vody, nečistôt a iných ďalších nečistôt v použitom rastlinnom oleji nebude presahovať viac než 10%.
14. Zber stužených tukov prebieha do samostatných zberných nádob.
15. V prípade, že objednávateľ nebude môcť dodržať stanovený harmonogram, príp. bude požadovať mimoriadny zvoz BRKO - VŽP, informuje o tom spracovateľa min. 3 pracovné dni vopred. V opačnom prípade bude márna jazda spracovateľa účtovaná objednávateľovi ako uskutočnená.
16. Objednávateľ je povinný pripraviť BRKO - VŽP na odber podľa stanoveného harmonogramu. Nádoby pripravené na odber sa musia byť úplne uzavreté krytmi dodanými spracovateľom.
17. Objednávateľ potvrdí Zberný list na VŽP pri každom odbere BRKO – VŽP.

IV.

Cena predmetu plnenia

1. Cena za odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu je stanovená počtom, typom zberných nádob a intenzitou zvozov. Cena je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Dojednaná kúpna cena za použitý potravinársky olej a tuk je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Cena za predmet plnenia zahŕňa odber BRKO - VŽP, ich prepravu a následné zhodnotenie/ zneškodnenie.
4. Vyúčtovanie odobratého oleja uskutoční zmluvný partner na základe množstva uvedeného v zbernom liste za prevzatý potravinársky olej a tuk kat. č. 20 01 25, a bude zohľadnené pri najbližšej fakturácii za BRKO –VŽP materiál kategórie 3 a to odrátaním sumy za celkové množstvo odobratého oleja z celkovej fakturovanej sumy za poskytnuté služby uvedené v predmete plnenia.
5. Cena za predmet plnenia sa môže meniť zmenou cenníka spoločnosti, rastom inflácie oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR, zmenou intenzity a dĺžky zvozu alebo objemom BRKO. Zmena bude včas ohlásená doručením platného cenníka a upravená písomným Dodatkom k tejto zmluve.
6. Ak odber BRKO - VŽP od objednávateľa padne na iný odberný deň spracovateľa, ako je písomne dohodnuté, platí cena za mimoriadny odber BRKO - VŽP podľa cenníka v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť spracovateľovi cenu za poskytnuté služby na základe faktúr vystavených spracovateľom a doručených objednávateľovi v lehote do 15 dní odo dňa ich vystavenia.
2. Spracovateľ vystaví faktúru objednávateľovi mesačne/štvrtročne/polročne/ročne a to za obdobie 1 mesiaca, v ktorom bola služba podľa predmetu zmluvy vykonaná. Faktúra bude vystavená k poslednému dňu mesiaca.
3. Podkladom k vystaveniu faktúry zo strany spracovateľa budú Zberné listy na VŽP z jednotlivých odberov BRKO - VŽP.
4. Dohodnutý minimálny odber materiálu kat. č. 20 01 08 je v zmysle zákona jedna nádoba 1x týždenne. Materiál kat. č. 20 01 25 – podľa dohody.

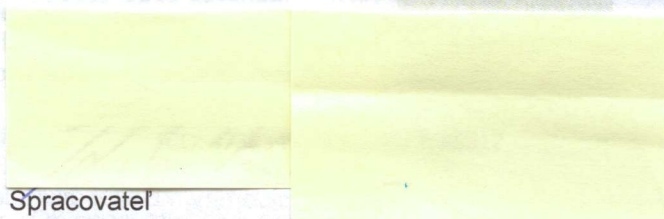
5. V prípade omeškania objednávateľa s platením ceny uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy má spracovateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.
6. Omeškanie objednávateľa s plnením peňažného záväzku môže byť dôvodom k neplneniu predmetu zmluvy a k okamžitému zrušeniu zmluvy. Spracovateľ je oprávnený upozorniť na túto skutočnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste príslušnom pre prevádzkovanie stravovacieho zariadenia.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede druhej strane s výnimkou prípadu uvedeného v čl. V. bod 6 tejto zmluvy.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú vymedzené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 a ostatnými súvisiacimi predpismi.
3. Zmluvné strany vyjadrujú súhlas s použitím svojich obchodných názvov, predmetu zmluvy a miesta plnenia zmluvy na marketingové účely.
4. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
5. Túto zmluvu možno meniť len písomne formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.

V Dolnom Kubíne dňa: 18.12.2025



Spracovateľ

COR Waste, s.r.o.
Ing. Gabriela Kubačková, konateľ

V dňa:

Objednávateľ

SOŠ Polytechnická
Ing. Adriana Bellová – riaditeľka školy

PRÍLOHA č. 1
K ZMLUVE O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KUCHYNSKÉHO
A REŠTAURAČNÉHO ODPADU

CENNÍK ODBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KUCHYNSKÉHO
A REŠTAURAČNÉHO ODPADU

Zmluvné strany sa dohodli na cene plnenia nasledovne:

Typ nádoby 30l, 75l	Cena za recykláciu 1 nádoby- týždeň EUR/ks	Cena za recykláciu - mesiac EUR s DPH
30l	5,00€	20,00€
Cena za zvoz. (jazda obojsmerná) 2,00€	Počet zvozov/mesiac 4	Cena spolu/mesiac EUR s DPH 8,00€
Celková fakturovaná cena EUR bez DPH mesačne *	28,00€	
Mimoriadny odber/1 Jazda 1 jazda (obojsmerná)	Cena za mimoriadny odber EUR 20,00€	Cena za mimoriadny odber EUR/ s DPH 20,00€

*nádoby sú dodávané na výmenu plných za prázdne.

Použitý potravinársky olej 1 Kg	Kúpna cena za odber 1 Kg /bez DPH 0,30 €	Kúpna cena za odber 1 Kg/ s DPH 0,30 €
---	---	---

Cena za predmet plnenia zahŕňa odber BRKO - VŽP, jeho prepravu a následné zhodnotenie/ zneškodnenie podľa platnej legislatívy.

Zmena cien za odber BRKO - VŽP kategórie 3 podlieha podmienkam uvedeným v čl. IV bod 5 tejto zmluvy.

Cena za výkup použitého potravinárskeho oleja nezahŕňa stužené tuky.

* Pri výskyte 5 zvozov za mesiac platí cena mesačne za 4 zvozy plus cena za recykláciu 1 nádoby za týždeň EUR/ks (krát počet odobratých nádob za daný týždeň) plus cena za zvoz (jazda obojsmerná).

V Dolnom Kubíne dňa: 18.12.2025

V dňa:

Spracovateľ

COR Waste, s.r.o.
Ing. Gabriela Kubačková, konateľ

Objednávateľ

SOŠ Polytechnická
Ing. Adriana Bellová – riaditeľka školy